

1. 업무개요

공단은 정보를 수집·생산하고 체계적으로 가공·축적하여 이를 유통 또는 활용함으로써 공단 소관 업무의 효율성을 도모하고 「한국환경공단법」에 따른 소관 사업을 수행하기 위하여 정보시스템을 구축·운영하고 있다. 공단에서 운영 중인 시스템은 총 xx개이며, 국민 공개 서비스 xx개 시스템과 비공개 내부 정보시스템 xx개, 비공개 시범운영 x개 시스템을 운영하고 있다.

[표 1] 공단 정보시스템 현황

총 계	대국민 공개 정보시스템	내부 정보시스템(비공개)	시범운영(비공개)
xx	xx	xx	x

□□□□본부(△△△△처 ○○○○부, 이하 “○○○○부”라 한다)는 공단 「직제 규정세칙」에 따른 소관업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

정부는 국가, 지자체 및 공공기관이 보유·관리하고 있는 공공저작물¹³⁾이나 계약에 따라 지적재산권의 전부 또는 일부를 보유한 저작물을 국민이 자유롭게 이용 가능토록 「저작권법」을 개정(시행 2014. 7. 1)하였다.

이에 따라 문화체육관광부는 「공공저작물 자유이용 업무처리 요령」(2014년 7월)을 통해 공공누리(공공저작물 자유이용표시)¹⁴⁾ 관리부서 및 담당자 지정,

13) 공공기관 등이 그 저작재산권의 전부 또는 일부를 가지고 있는 저작물

자유이용 대상 저작물 여부 확인, 공공누리 적용 및 홈페이지 적용 등을 공공기관 주요 조치 및 이행사항으로 안내하였다.

공공누리 유형은 4가지로 구분할 수 있다. 출처표시, 변경금지, 상업적 이용 금지를 바탕으로 총 4가지의 이용 허락 유형을 설정할 수 있으며, 저작물의 출처표시는 모든 유형에서 필수 사항이다. 공공누리 적용 기관은 공개·게시하는 자료의 성격에 따라 적절한 공공누리 유형을 설정하여야 한다.

[표 2] 공공누리 유형 및 마크

구 분	주요 내용	마크
유형 1	출처표시(상업적 이용 가능, 변경 가능)	
유형 2	출처표시 + 상업적 이용금지	
유형 3	출처표시 + 변경금지	
유형 4	출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지	

「공공저작물 저작권 관리 및 이용 지침」(문화체육관광부고시) 제9조에 따르면 공공기관 등은 자유이용이 가능한 공공저작물을 해당기관 인터넷 홈페이지 등을 통해 이용자가 제공받을 수 있도록 하여야 한다. 또한 같은 지침 제11조에 따라 공표한 공공저작물이 자유이용 대상인지 알 수 있도록 공공누리를 적용하고, 제7조에 따라 체계적인 공공저작물의 관리를 위하여 해당 기관의 공공저작

14) 자유이용이 가능한 공공저작물임을 나타내기 위하여 문화체육관광부장관이 정하여 공고한 표시 기준

물 관리 업무를 총괄하는 책임관(이하 "공공저작물관리책임관"이라 한다) 및 실무담당자를 임명하고 이를 이용자가 쉽게 알 수 있도록 해당 기관 인터넷 홈페이지를 통해 공표하여야 한다.

따라서 공단은 대국민 공개 정보시스템에 대하여 공공누리를 적용하고, 정보시스템에 공개된 자료의 자유이용 대상 저작물 여부와 적정한 공공누리 유형을 각 개별 홈페이지에 표기하여야 한다. 또한 공공저작물관리책임관 및 실무담당자를 임명하고 이를 인터넷 홈페이지를 통해 공표하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 "디지털시스템 운영실태 점검 특정감사" 기간 중 공단에서 운영 중인 정보시스템의 공공누리 적용 실태를 확인한 결과, 아래와 같은 문제점을 확인하였다.

가. 공공누리 적용 및 유형 설정 미흡

감사일(2023. x. x.) 기준 공단에서 운영 중인 공공누리 적용 대상이 될 수 있는 대국민 공개 정보시스템 xx개의 홈페이지에 대한 공공누리 적용 여부 조사 결과, [표 3]과 같이 총 xx개 시스템 중 xx개(xx%) 시스템이 공공누리를 적용하지 않은 것으로 확인되었다.

또한, 공공누리를 적용한 xx개(xx%) 정보시스템 중 xx개(xx%) 시스템은 저작권 보호에 관한 안내 또는 단순 공공누리 적용을 통한 개방 여부만 표기하고 각 공개·게시물에 대하여 적정한 공공누리 유형 설정을 하지 않은 것으로 확인

되었다.

[표 3] 공단 대국민 공개 정보시스템의 공공누리 적용 여부

총 계	공공누리 적용		공공누리 미적용
	유형 표기	유형 미표기	
xx개(100%)	xx개(xx%)	xx개(xx%)	xx개(xx%)

나. 공공저작물관리책임관 등 임명 및 표기 미흡

「저작권법」 개정에 따라 구 ○○○○팀(현 □□□□본부 △△△△처 ○○○○부)은 20xx년 x월 “공공누리 관리부서 지정 검토(안)”을 이사장에게 보고하고 “공공저작물 자유이용제도 관리부서 지정 알림” 문서를 시행(20xx. xx. xx.)하면서 저작물이 실제 홈페이지를 통해 제공되며 공단의 간행물 관리를 자료실에서 수행하는 것을 감안하여 구 ○○○○팀(현 □□□□본부 △△△△처 ○○○○부)을 총괄부서로 운영하되, 공공저작물 유형별로 자유이용 대상 저작물 여부 확인 및 공공누리 적용을 위한 실행부서를 지정하여 업무 효율성을 제고토록 하였다.

그러나 ○○○○부는 공단 공공누리 관리부서로서 공공저작물관리책임관 및 실무담당자를 임명하지 않고 기관 홈페이지(www.keco.or.kr)에 그 내용을 공표하지 않는 등 「공공저작물 저작권 관리 및 이용 지침」(문화체육관광부고시)에 따른 공공저작물 정책을 적정히 이행하고 있지 않았다.

따라서 ○○○○부는 신속히 공공저작물관리책임관 및 실무담당자(또는 각 정보시스템별 분임 담당자)의 임명 및 기관 홈페이지 공표와 더불어, 대국민 정보시스템의 적정한 공공누리 적용을 위한 세부 실행방안의 마련 및 정보화 사업부

서에 대한 점검이 필요하다.

4. 관련자(부서) 의견

○○○○부는 기존 "공공누리 관리부서 지정 검토(안)"에 따라 공공저작물관리책임관 및 실무담당자를 △△△△처장 및 ○○○○부 담당자로 지정·공표할 예정이며, 다음의 공공저작권정책 항목을 추가한 「공단 홈페이지 운영관리지침」의 개정을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

가. 공단 저작권 정책 제시

나. 공공저작물관리책임관 및 실무담당자 지정·공표

다. 공공누리 적용 및 점검

5. 조치할 사항

① 경영기획본부장(인재경영처장)은 대국민 공개 정보시스템에 대한 공공누리 적용 등 정부의 공공저작물 정책 이행을 미흡하게 한 □□□□본부 △△△△처 ○○○○부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. **【주의】**

② □□□□본부장(△△△△처장)은 공공저작물관리책임관 및 실무담당자 지정·공표, 정보화 사업부서에 대한 공공누리 적용 실태 점검 등 정부 공공저작물 정책이 적정히 이행될 수 있도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다. **【통보】**